

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

22. Konu — Petrol ve Akaryakıt Transiti (Seri No: 3)

Kısa Soru-Cevap · 37 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 22 — Petrol ve Akaryakıt Transiti (Seri No: 3)

Kaynak: 22-SERİ NO 3.docx (Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 3, m.1–17 ve Geçici m.1). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç, Dayanak ve Tanımlar (Tebliğ m.1–3)

#	Soru	Cevap
1	Seri No: 3 Tebliğ hangi eşyanın transitini düzenler?	2011/2033 sayılı BKK kapsamında transidine izin verilen, serbest dolaşımda olmayan ham petrol, nafta, fuel-oil, gazyağı, benzin, motorin ve jet yakıtı. (Tebliğ (Seri No: 3) m.1)
2	Bu transit hangi taşıma yollarıyla yapılır?	Karayolu veya demiryolu ile. (Tebliğ (Seri No: 3) m.1)
3	Tebliğin GK'daki dayanak maddeleri hangileridir?	GK m.10, 55 ve 84; ayrıca 640 sayılı KHK m.2 ve 2011/2033 sayılı BKK. (Tebliğ (Seri No: 3) m.2)
4	Tebliğde "kaçakçılık" hangi kanunlardaki suçları ifade eder?	5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1-b)
5	"Macun" nedir?	Petrol ürünleri içindeki farklı eşyanın varlığını ve seviyesini renk değişimi ile tespit eden özel ürün. (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1-c)
6	Karayolu ve demiryolunda "taşıyıcı firma" kimdir?	Karayolunda R2 belgesinde taşıma işleri organizatörü, C2 veya L2 belgesinde belge sahibi firma; demiryolunda demiryolu tren işletmecisi. (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1-d)

İzin Ön Koşulları (Tebliğ m.4)

#	Soru	Cevap
7	İzin başvurusu yapacak firmada hangi şartlar aranır?	En az bir senedir faaliyette olmak, Türkiye'de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı olmak, ödenmiş sermayesi en az 4.000.000 TL olmak. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/1)
8	Irak bağlantılı sevkiyatlarda sözleşmeyi kim imzalamış olmalıdır?	Irak'ta yetkili Bakanlık veya o Bakanlıkça sözleşme yapma izni verilen kişiler. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/2)
9	Karayolu taşımasında araçlarda hangi şartlar aranır?	Tehlikeli eşya taşımaya uygun, Türk plakalı, sayısal (dijital) takografli, araç takip sistemli ve 2918 sayılı Kanuna göre muayeneli olmak. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/4)
10	Gürcistan'dan Nahçıvan'a yapılacak sevkiyatlarda hangi kolaylıklar vardır?	Sözleşmede yetkili Bakanlık imzası şartı aranmaz; yabancı plakalı araçlar da kullanılabilir (diğer araç şartları ve kayıtlı ülkede muayene aranır). (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/5–6)
11	Verilen izinlerin devri veya temlik için başvuru yapılabilir mi?	Hayır; devir ve temlik müracaatları değerlendirmeye alınmaz. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/8)

Ön İzin, İzin Başvurusu ve Değerlendirme (Tebliğ m.5–7)

#	Soru	Cevap
12	Ön izin başvurusu nereye yapılır?	Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü), Ek-1 formuyla. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/1)
13	Ön izin başvurusuna sözleşme hangi şekilde eklenir?	İmzalı sözleşmenin ve yeminli tercüman tercümesinin noter tasdikli suretleri. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/2)
14	Başvuruda adli takibatı devam eden bir husus varsa ne olur?	Adli değerlendirme sonuçlanıncaya kadar aynı/benzer konudaki ön izin başvuruları reddedilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/4)
15	Ön izin başvurusu reddedilen firma izin başvurusunda bulunabilir mi?	Hayır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/5)
16	İzin başvurusu hangi belgelerle yapılır; demiryolunda farkı nedir?	Ek-2 belgeleri ve Ek-3 taahhütnamesi ile Bakanlığa; demiryolunda taşıyıcıya ilişkin belgeler aranmaz. (Tebliğ (Seri No: 3) m.6/1)
17	Sürücü listeleriyle birlikte verilen adli sicil belgeleri ne kadar yeni olmalıdır?	Listelerin teslim tarihinden itibaren son 15 gün içinde alınmış olmalıdır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.6/3)
18	Nihai değerlendirmeden önce hangi görüşler alınır?	Kamu düzeni ve güvenliği yönünden ilgili kurumların görüşü; ulaştırma mevzuatı yönünden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü. (Tebliğ (Seri No: 3) m.7/1–2)
19	Uygun bulunan izin başvurusu kimlere bildirilir?	Başvuru sahibine ve hareket/varış gümrük idarelerine; uygun bulunmayan yalnızca başvuru sahibine. (Tebliğ (Seri No: 3) m.7/4)

İzinin Askıya Alınması ve İptali (Tebliğ m.8–9)

#	Soru	Cevap
20	Belgelerde tahrifat, izin devri, taahhüde aykırılık veya şartların kaybı halinde ne olur?	İzinler askıya alınır, yeni başvurular reddedilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/1)
21	Firma sahibi, %10'dan fazla hisseli ortak veya yöneticiler hakkında kaçakçılık davası açılırsa ne olur?	Mahkemece aksine karar verilinceye kadar izinler askıya alınır, yeni başvurular reddedilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/2)
22	Bu kişiler hakkında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet varsa ne olur?	İzinler iptal edilir; sonraki başvurular değerlendirmeye alınmaz. (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/3)
23	Araç takip sistemlerinin üçte biri izlenemez hale getirilirse ne olur?	Durum düzeltilinceye kadar firmanın izni askıya alınır. (Tek araçta ise o aracın taşıma yapmasına izin verilmez.) (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/4–5)
24	Ortak/yönetici değişikliği Bakanlığa ne zaman bildirilir?	Ticaret Sicili Gazetesinde yayımı takip eden on gün içinde. (Tebliğ (Seri No: 3) m.9/2)
25	Ortak ve yöneticilerin adli sicil kayıtları ne zaman gönderilir?	Son on beş gün içinde alınmış kayıtlar, her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar. (Tebliğ (Seri No: 3) m.9/3)

Güzergâh, Kontroller ve Yükümlülükler (Tebliğ m.10–14)

#	Soru	Cevap
26	Taşıma sırasında araçlar nerede durabilir?	Yalnızca konaklama, denetleme ve kontrol noktalarında; taşıma izinde belirtilen araç ve sürücülerle belirlenen güzergâhta yapılır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/1)
27	Nafta ve fuel-oil transitinde güzergâhı kim belirler?	Hareket gümrük idaresi (zorunlu güzergâh). (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/1-b)
28	Sevkiyatlar nasıl izlenir?	Firmanın kendi araç takip sistemiyle; firma hareket idaresine erişim şifresi verir, şifre varış idaresi ve güzergâhtaki kolluk birimlerine bildirilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/2)
29	Demiryolu taşımalarında hareket idaresi hangi kontrolleri yapar?	Yalnızca araç takip sistemi ve tanker göz kapakları/mühür kontrolü ((1) ve (2) alt bentleri). (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/4-a)
30	Irak'tan ham petrol, nafta, fuel-oil sevkiyatında hareket idaresinde eşya nasıl tespit edilir?	Öncelikle macun tahlili; şüphede numune alınıp tahlile gönderilir; araç mühürlenip tahlil sonucu beklenmeden varış idaresine sevk edilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/4-b)
31	Irak'a yapılan benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı sevkiyatında eşyanın niteliğinde neye bakılır?	Antrepodaki eşyanın analiz raporu esastır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/4-c)
32	Varış idaresinde şüphe devam eder ve numune tahlile gönderilirse eşyanın çıkışına izin verilir mi?	Hayır, tahlil sonucu gelmeden tahliye/çıkışa izin verilmez. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/5-a)
33	Araç takip sistemi, macun ve takograf kontrol teçhizatının giderlerinden kim sorumludur?	İzin sahibi firma. (Tebliğ (Seri No: 3) m.11/1–2)
34	Taşımayı sözleşme sahibi firma yapmazsa vergilerden kim sorumludur?	Taşıyıcı firma ile izin sahibi firma müteselsilen sorumludur. (Tebliğ (Seri No: 3) m.11/3)
35	Askeri güçlerin ihtiyacı için yapılacak sevkiyatta hangi şart aranır?	İhalenin kazanılmış ve sözleşmenin Büyükelçilik kanalıyla Bakanlığa bildirilmiş olması. (Tebliğ (Seri No: 3) m.12/1)
36	Bakanlık taşımaları hangi gerekçeyle sınırlandırılabilir?	Kara kapılarının yoğunluğu ve kapasitesi dikkate alınarak. (Tebliğ (Seri No: 3) m.13/1-b)
37	Tebliğ öncesi verilmiş izinlerle taşıma yapan araçlar ne kadar sürede uygun hale getirilir?	2 ay içinde. (Tebliğ (Seri No: 3) Geçici m.1/2)

Sık Karıştırılanlar

Kapsam: ham petrol, nafta, **fuel-oil**, gazyağı, benzin, motorin, jet yakıtı; yalnızca **karayolu ve demiryolu** transiti.

Firma şartı: **1 yıl faaliyet + Türkiye'de yerleşik + 4.000.000 TL** ödenmiş sermaye.

Askıya alma ↔ **iptal**: kaçakçılık **davas**ı **açılması** → askı; **kesinleşmiş mahkûmiyet** → iptal. Araç takip sistemlerinin **üçte biri** izlenemezse → firma izni askıya.

Süreler: sürücü adli sicili **son 15 gün**; ortak değişikliği **10 gün**; yıllık adli sicil **Ocak sonu**; eski izinli araçların uyumu **2 ay**.

Hareket idaresinde şüphede araç **tahlil beklenmeden** sevk edilir; varış idaresinde tahlile gönderilen

eşyanın çıkışına **sonuç gelmeden izin verilmez.**

Nahçıvan sevkiyatında **yabancı plakalı** araç kullanılabilir ve yetkili Bakanlık imzası **aranmaz.**